8 K 22/25

Amtsgericht Coesfeld

Beschluss

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Freitag, 04.12.2026, 10:00 Uhr,
1. Etage, Sitzungssaal 104, Friedrich-Ebert-Str. 6, 48653 Coesfeld

folgender Grundbesitz:

Erbbaugrundbuch von Appelhülsen, Blatt 1640,
BV lfd. Nr. 1
Erbbaurecht auf die Dauer von 80 Jahren
seit dem 15.03.2004 an dem Grundstück
Gemarkung Appelhülsen, Flur 2, Flurstück 1434
Gebäude- und Freifläche, Auf dem Baumbus, Altar Busch 5
groß 593 qm

Grundbuch von Appelhülsen, Blatt 1540,
BV lfd. Nr. 1
2/12 Miteigentumsanteil an dem Grundstück
Gemarkung Appelhülsen, Flur 2, Flurstück 1438,
Verkehrsfläche, Altar Busch, Größe: 371 qm
(2/12 Anteil)

versteigert werden.

Nach den Ermittlungen des Gutachters handelt es sich bei dem in Appelhülsen Blatt 1640 eingetragenen Grundbesitz um ein Erbbaurecht. Der Gutachter stellte hierzu fest:

"Bei dem zu bewertenden Objekt handelt es sich um ein eingeschossiges, nicht

unterkellertes, freistehendes Einfamilienhaus (laut Bauakte) und einer Doppelgarage. Das Objekt wurde, laut Bauakte, ca.2004 in konventionell massiver Mauerwerksbauweise eingeschossig mit ausgebautem Dachgeschoss errichtet. Die Doppelgarage wurde laut Bauakte ebenfalls ca.2004 errichtet. Das Dach des Einfamilienhauses, ist mit Betondachsteinen (laut Bauakte) gedeckt. Die äußeren Wandflächen sind mit einem Verblendstein versehen. Die Beheizung des Objekts erfolgt laut Bauakte über eine Gas-Zentralheizung. Die Fenster sind laut Bauakte aus Kunststoff mit Isolierverglasung gefertigt. Die technische Ausstattung und der qualitative Ausbauzustand sind unbekannt." Die Wohnfläche beträgt nach den Ermittlungen des Gutachters rund 152 qm. Das Gebäude konnte lediglich von außen in Augenschein genommen werden.

Bei dem In Appelhülsen Blatt 1540 eingetragenen Grundbesitz handelt es sich nach den Ermittlungen des Gutachters um eine Wegefläche.

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 17.07.2025 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Abs. 5 ZVG auf 304.000,00 € festgesetzt.

Die Einzelwerte betragen:

- Gemarkung Appelhülsen Blatt 1640, lfd. Nr. 1	297.000,00 €
- Gemarkung Appelhülsen Blatt 1540, lfd. Nr. 1	7.000,00 €

Ist ein Recht in dem Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberücksichtigt.

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsverfolgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsgegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.